

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1322/2530

นายสุมิตร ธรรมวิจิตรกุล

โจทก์

นางสาวเชียมไฉ่ แซ่ลิ้ม กับพวก

จำเลย

นางสาวเชียมไฉ่ แซ่ลิ้ม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางนงค์ ตำบลเดช ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ศาลมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 แล้วจำเลยมีทางชนะคดี
โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีเฉพาะการครอบครองที่พิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93แผ่นที่ 2)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2529 เจ้าพนักงานบังคับคดีศาลจังหวัด
ศรีสะเกษได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินตามน.ส.3 เลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลสิอำเภ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีชื่อร้อยตำรวจโทสอาดสุขจิตรเป็น
เจ้าของ แต่โจทก์และจำเลยแถลงยืนยันต่อศาลว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน
ของจำเลยทั้งสาม 1 แปลง และอาคารไม้ชั้นเดียวชื่อศรีชัยพีชผลซึ่งปลูกสร้างอยู่ใน
ที่ดินแปลงดังกล่าว 1 หลัง ปรากฏว่านายเกรียงศักดิ์วรพฤกษ์ เป็นผู้ให้ราคาสูงสุด
เป็นเงิน 85,000 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคา 50,000 บาทที่ประเมินไว้จำเลยที่ 1
แถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่ผู้ให้ราคาสูงสุดได้ จำเลยที่ 1 ยื่น
คำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าราคาต่ำไปขอให้งดการขายไว้ก่อน ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาล
อนุญาตให้ขายทอดตลาดแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

จำเลยที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์คำสั่งและแก้ไขเพิ่มเติม

อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90,92 แผ่นที่ 3)

ผู้ซื้อได้ชำระราคาที่ดินจำนวน 85,000 บาทครบถ้วนแล้ว(อันดับ 59,68 แผ่นที่ 2) และศาลชั้นต้นได้แจ้งการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวไปยังนายอำเภอขุนหาญแล้ว (อันดับ 86,88)

คำสั่ง

ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์รายนี้ไปแล้ว และขณะนี้ผู้ซื้อทรัพย์ได้ก็ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขอรอบครองใช้ประโยชน์ในทรัพย์รายนี้ต่อไปนั้น ไม่มีเหตุอันสมควร จึงให้ยกคำร้อง

ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์รายนี้ไปแล้ว และขณะนี้ผู้ซื้อทรัพย์ได้ก็ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขอรอบครองใช้ประโยชน์ในทรัพย์รายนี้ต่อไปนั้น ไม่มีเหตุอันสมควร จึงให้ยกคำร้อง

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ